

Vår saksbehandler
Anita R. Kronlund, tlf. 33412919

Dokument dato
11.10.2016
Deres dato

Vår referanse
2016/566/KRAN
Deres referanse

Arkivkode
322

Wahl-Larsen Advokatfirma AS
v/ advokat Jostein Grosås
Fr. Nansens plass 5
0160 OSLO

Avgjørelse av søknad om frafall av tvangsmulkt - Dronningens gate 20 og 24 samt Vaterlandsveita 3 i Trondheim

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til adv. Grosås brev av 11. januar- og 14. september 2016 vedrørende hhv. klage på og krav om nedsettelse/fracfall av tvangsmulkt fastsatt etter lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 39. Videre vises det til Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) oversendelsesbrev i samme sak datert hhv. 4. mars- og 13. september 2016.

Idet brevet fra adv. Grosås til DSB i januar var fremmet som en klage på tvangsmulktvedtakene (gyldigheten), ble partene orientert om at DSB ville avvente behandlingen av en eventuell ettergivelsessøknad til klagen var behandlet av rette klageinstans. Senere er klagen fra adv. Grosås avvist av TBRT, og avvisningsvedtaket senere prøvd av den kommunale klagenemden (protokoll datert 2. september 2016). DSB har mottatt sakens dokumenter og en saksfremstilling fra TBRT ved brev datert 4. mars- og 13. september 2016, samt dokumentasjon av eiers økonomiske situasjon gjennom etterspurte selvangivelser og regnskaper. I brev fra advokat Grosås av hhv. 9. mars- og 14. september 2016 er det videre presisert at det, på vegne av eierne/selskapene, søkes om ettergivelse av tvangsmulkten.

Saken anses med dette godt nok opplyst, og søknaden om nedsettelse/fracfall av tvangsmulkten tas til behandling.

Sakens bakgrunn:

Ved tilsyn den 24. januar 2013, utført av TBRT, ble det funnet flere avvik ved brannsikkerheten for eiendommene i Dronningens gate 20 og 24 samt Vaterlandsveita 3 i Trondheim (oppført 1850-90). Eiendommene er organisert i to aksjeselskaper, hvoretter Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3 er eid av Property-Invest 1 AS, mens Dronningens gate 24 er eid av Property Investors AS. Ola Røvik er styreleder i begge selskaper. I notene til selskapenes årsregnskaper fremgår det at begge selskaper er 100% eid av R-O Holdings AB, hvor også Ola Røvik er styreleder.

I henhold til tilsynsrapporten av 7. februar 2013 fremgår det under avvik: *"Bygningenes brannsikkerhetsnivå er ikke i samsvar med brann- og eksplosjonsvernlovgivningens krav"*. Det er i denne sammenheng henvist til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 nr. 847 § 2-1, hvor generelle krav til eiers ansvar for brannobjektet fremgår. Nevnte bestemmelse er i dag erstattet av bestemmelser i revidert forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 nr. 1710 – kapittel 2, se særlig §§ 4, 5, 7 og 8. I tilsynsrapporten fremgår videre at følgende tiltak av direkte betydning for personsikkerheten må iverksettes snarest; 1) oppgradering av brannvarsling for hybler/leiligheter, 2) fjerning av alt som er hensatt i rømningsveiene, og 3) rømningsvei fra butikklokale i kjeller og ut til bakgård, må utføres som egen branncelle og med ubrennbar kledning. I rapporten fremgår det videre at: *"Tilsynsmyndigheten anser det som alvorlig at de brannsikkerhetsmessige manglene har vært kjent for huseier i lengre tid, men at det ikke har vært nevneverdig fremdrift i forhold til den nødvendige*

oppgraderingen." Tilsynsrapporten viser i denne forbindelse til en rapport tilbake til 11. mars 2005, utarbeidet av Studio 4 Arkitekter AS og COWI AS, hvor det er inntatt en beskrivelse av tiltak for oppgradering av brannsikkerheten for de tre angjeldende eiendommer. Allerede i 2005 var det presisert behov for blant annet oppgradering av brannalarmanlegg, samt etablering av branncelleinndeling og brannskiller. Rapporten fra 2005 er utarbeidet som et tilsvarende på tilsyn fra TBRT i 2004, og fulgt opp gjennom nye tilsyn den 4. november 2009 og i januar 2013. Det vises i denne forbindelse til TBRTs brev til DSB av 4. mars 2016.

I 2013 er avvikene fulgt opp med pålegg om tiltaksplan for oppgradering/retting, jf. forhåndsvarsel samt pålegg datert 7. februar- og 30. oktober 2013. Idet forpliktende tiltaksplan/fremdriftsplan ikke er innsendt innen fristen 24. november 2013, er tvangsmulkt ilagt begge selskaper. Tvangsmulktkravene er deretter fulgt opp av TBRT gjennom flere brev til begge selskaper av hhv 5. mars 2014, 19. juni 2014, 8. oktober 2014, 26. januar 2015 og 26. mars 2015.

Ifølge brev datert 4. mars 2016 fra TBRT til DSB er tvangsmulkten for begge selskaper påløpt i perioden fra 23. februar 2014 til og med 31. oktober 2014, med kr. 1.000,- pr. dag, og utgjør totalt kr. 491.000,-. Etter forespørsel fra DSB bekrefter TBRT i e-post av 7. oktober 2016 at tvangsmulkten er ubetalt pr. dags dato. Det er opplyst at inndrivelse av kravene er stilt i bero grunnet søknaden om ettergivelse.

I e-post av 19. oktober 2015 fra TBRT til adv. Grosås bekreftes det at tiltaksplanen for den branntekniske utbedringen er gjennomgått, og at pålegget ilagt begge selskaper anses oppfylt. Tvangsmulkten er stanset pr. oktober 2014. Dette er sammenfallende med tidspunktet for ferdigstilling av tiltaksplanen/fremdriftsplanen for utbedringen (utarbeidet av COWI AS), samt tidspunktet for overføring av automatisk brannalarm til 110-sentralen for Dronningens gate 24.

I oversendelsesbrevet fra TBRT til DSB datert 4. mars 2016 vises det til at manglene ved brannsikkerheten på eiendommene har vært alvorlige. I tillegg til næringsvirksomhet inneholder eiendommene også flere boforhold, og TBRT har vært bekymret for personsikkerheten. I tillegg vises det til at eiendommene har en betydelig antikvarisk verdi, og er en viktig del av trehusbebyggelsen i Trondheim sentrum.

Advokat Grosås anfører i brev datert 11. januar 2016, som begrunnelse for søknad om nedsettelse/ettergivelse av tvangsmulkten, at eiendommene er organisert i to små familieeide gårdsselskaper i Trondheim, uten ressurser og ansatte, kompetanse og finansielle muskler. Grosås viser videre til at det meste står og faller på styrets leder Ola Røvik. Videre vises det til at selskapene i perioder har hatt likviditetsmessige utfordringer idet leietakere plutselig har flyttet uten å gjøre opp for seg. Som begrunnelse for hvorfor Røvik ikke fulgte opp pålegget fra TBRT på et tidligere tidspunkt, vises det til at han, som følge av morens dødsfall i mars 2014, i perioden etter var ute av stand til å følge opp sine forpliktelser i selskapene. I brev av 14. september 2016 fra Grosås til DSB er det videre dokumentert at Dronningens gate 24 fikk overføring av automatisk brannalarm til 110-sentralen i oktober 2014.

DSBs vurdering av anmodningen:

Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 39 kan kommunen ilegge en løpende tvangsmulkt eller en engangsmulkt dersom et pålegg ikke er oppfylt innen fastsatt frist. Formålet med tvangsmulkten er å motivere adressaten til å innrette seg lovlig og sikre etterlevelse av regelverket.

Samme bestemmelse åpner for at sentral tilsynsmyndighet (DSB) kan frafalle påløpt tvangsmulkt. DSB kan imidlertid ikke prøve gyldigheten av tvangsmulktvedtaket. Ifølge brann- og eksplosjonsvernloven § 41, 2.ledd og forvaltningsloven § 28, 2.ledd er det Trondheim kommunes - kommunale klagenemd - som

er klageinstans for vedtak om tvangsmulkt. Dette innebærer at eiers materielle plikter etter vedtaket er uberørt av en eventuell ettergivelse av påløpt mulkt.

Det gjøres oppmerksom på at grunnlaget for tvangsmulkten ikke faller bort før pålegget i sin helhet er oppfylt. Det innebærer at tvangsmulkten pånytt kan løpe dersom den nødvendige brannsikringen ikke er gjennomført i tråd med tiltaksplanen/fremdriftsplanen (utarbeidet av COWI AS) innen angitte frister.

Det er ikke knyttet vilkår til når tvangsmulkten kan frafalles. Det blir dermed en skjønnsmessig vurdering. Momenter som er aktuelle i en slik vurdering er avvikenes omfang og alvorlighetsgrad, grad av skyld hos den ansvarlige, årsaken til at påleggene ikke er oppfylt og hva den ansvarlige har gjort for å redusere størrelsen på tvangsmulkten. I tillegg kan den ansvarliges økonomiske situasjon, og hvor hardt mulkten rammer, vektlegges.

Av hensyn til den preventive effekten vil frafall av tvangsmulkt likevel kun skje unntaksvis. Formålet med tvangsmulkten er å sikre etterlevelse av lover og regler, og en liberal praksis kan lett svekke det incentivet som tvangsmulkt er ment å være.

I denne saken er avvik med underliggende forhold alvorlige og omfattende. Videre har TBRT, i flere omganger over en periode på over 10 år, gitt ansvarlige god tid til å dokumentere og gjennomføre de nødvendige tiltakene. Det framkommer ikke opplysninger som tilsier at tiltakene har vært umulige eller vanskelig for eier å gjennomføre. Etter DSBs vurdering er det dermed ikke forhold ved TBRTs fremgangsmåte eller andre forhold utenfor eiers kontroll som har hatt betydning for størrelsen på tvangsmulkten. I perioden fra 2004 til 2013 ble det gjennomført tre tilsyn fra TBRT på de nevnte eiendommene, og ansvarlige har hatt mange år på seg til å utbedre brannsikkerheten. Denne perioden løp forut for morens sykdom og død. Hennes død i mars 2014 kan dermed ikke sies å ha vært utslagsgivende for manglende utbedring fra ansvarlige. Alvorlige avvik i brannsikkerheten burde vært utbedret på et langt tidligere tidspunkt. I denne saken synes tvangsmulkten å ha fungert etter sin hensikt, idet tiltaksplan for utbedring først ble utarbeidet etter at mulkten ble ilagt.

Det må videre stilles strengere krav til næringsdrivende enn til privatpersoner når det gjelder å sette seg inn i hva slags regelverk som gjelder. At selskapene har hatt utgifter til å oppfylle påleggene er en konsekvens av at det var alvorlige mangler ved brannsikkerheten og dette skyldes en forsømt oppgradering av gården.

Advokat Grosås anfører videre at selskapene i perioder har hatt likviditetsmessige utfordringer. DSB kan ikke se at det er fremlagt noen dokumentasjon av eiernes økonomiske situasjon som tilsier at tvangsmulkten ikke kan betales. Tvert imot fremgår det av årsregnskapene for begge selskapene at *"det finnes betydelige merverdier i bygningsmassen, og at den reelle egenkapitalen er forsvarlig"*. Periodevis likviditetsmessige utfordringer er ikke en begrunnelse for ettergivelse av tvangsmulkten, og tillegges ikke vekt i denne forbindelse.

I forarbeidene til brann- og eksplosjonsloven (Ot.prp.nr.28(2001-2002) side 70) framgår det at; *"Tvangsmulkten skal utmåles i forhold til kostnadene ved å gjennomføre de pålegg som er gitt, og skal minst settes så høyt at det blir ulønnsomt å bryte loven"*. Denne saken omhandler utbedring av avvik som potensielt kan påføre eier forholdsvis store utgifter. En mulkt på kr 1.000,- pr. dag synes dermed å være nødvendig for å legge tilstrekkelig press på eier til å oppfylle sine forpliktelser til brannsikring av bygningen, og synes å være rimelig sett i forhold til alvorlighetsgraden av avvikene. Idet tvangsmulkt vanligvis kan avverges ved å følge pålegg fra brannvernmyndighetene, vil eier normalt ha risikoen for tvangsmulktens størrelse. Etter DSBs vurdering fremstår ikke den samlede tvangsmulkten på totalt kr. 491.000,- som kvalifisert urimelig i forhold til ulovligheten i denne saken.

Med utgangspunkt i foreliggende rapport fra Studio 4 Arkitekter AS og COWI AS fra 2005, som i detalj redegjør for utbedringstiltakene, har ansvarlige vært godt orientert om hvordan avvikene skulle lukkes, samtidig som det har vært god nok tid til gjennomføring.

På denne bakgrunn har ikke DSB funnet grunnlag for å frafalle tvangsmulkten.

Vedtak:

Tvangsmulkt ilagt selskapene Property-Invest 1 AS og Property Investors AS ved Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS sine vedtak av 22. januar 2014 frafalles ikke.

Dette vedtaket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage må fremsettes for DSB innen tre uker.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for forebygging

Anders Leonhard Blakseth
avdelingsleder

Anita R. Kronlund
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Sluppenvegen 18

7037

TRONDHEIM